



PUTUSAN

Nomor 300/PID.SUS-LH/2023/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINUDDIN BIN ALM. HASAN;**
2. Tempat lahir : Blang Rambong;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/31 Desember 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paya Minyeuk Desa Blang Rambong Kec. Peusangan Kab. Bireun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Zainuddin Bin Alm. Hasan ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa Zainuddin Bin Alm. Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal, 12 Agustus 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tinggi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ZAINUDDIN Bin Alm. HASAN** pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2023, bertempat di Dusun Barat Gampong Uram Jalan Kecamatan Geuredong Pasee Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon **"Setiap Orang Yang Melakukan Eksploitasi dan/atau Eksploitasi Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha Atau Kontrak Kerja Sama**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 12.00 Wib Satuan Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa akibat melakukan Eksploitasi Pemanfaatan Hasil Alam berupa Bahan Bakar Minyak tanpa memiliki Perizinan dari Pemerintah yang berada di Dusun Barat Gampong Uram Jalan Kecamatan Geuredong Pasee Kabupaten Aceh Utara sebanyak 2 (dua) titik sumur bor yang telah beroperasi sejak tahun 2022 dengan kedalaman 65 (enam puluh lima) meter.
- Bahwa dalam melakukan Eksploitasi Hasil Alam tersebut Terdakwa menggunakan alat diantaranya :
 1. Mesin Bor Dompeng.
 2. Bak Penampungan.
 3. Drum.
 4. Pipa Besi ukuran 1 ¼ Inchi.
 5. Pipa Besi ukuran 2 ½ Inchi.
 6. Jerigen, dan
 7. Mesin Pompa Air.
- Bahwa cara terdakwa melakukan eksploitasi sumur minyak ilegal tersebut ialah melakukan pengeboran dengan menggunakan mesin Bor Dompeng selanjutnya setelah melakukan pengeboran barulah memasukkan pipa besi/parlon kedalam tanah yang telah dibor tersebut lalu memasukkan selang kompresor kedalam wadah yang berada disamping sumur bor tersebut yang dibuat secara manual kemudian terdakwa menunggu selama 24 jam agar minyak yang telah ditarik dari sumur bor tersebut berpisah dengan air lalu minyak mentah yang telah terpisah dengan air tersebut diambil dengan menggunakan gayung untuk dimasukkan kedalam drum penampungan minyak.
- Bahwa eksploitasi Hasil alam terhadap 2 (dua) titik sumur bor milik terdakwa tersebut berada di Tanah milik Sdr. DOIDAH (35 Tahun, mengurus Rumah



Tangga, Gampong Blang Seupeng Kecamatan Geuredong Pasee Kabupaten Aceh Utara), dan terdapat sebanyak 7 (tujuh) titik sumur bor lainnya diantaranya milik :

1. M. JAFAR memiliki 1 (satu) titik sumur bor.
2. BAHRUM memiliki 3 (tiga) titik sumur bor.
3. ADINUR memiliki 2 (dua) titik sumur bor.
4. AIYUB memiliki 1 (satu) titik sumur bor.
5. ISHAK memiliki 1 (satu) titik sumur bor.

- Bahwa dalam sehari minyak yang dihasilkan dari sumur bor milik Terdakwa yaitu 70 (tujuh puluh) Liter di satu Titik dan 140 (seratus empat puluh) liter salah satu titik lainnya atau sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter jika dijumlahkan.
- Bahwa terdakwa menjual bahan bakar minyak mentah hasil dari sumur bor milik Terdakwa sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Drumnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan Eksploitasi Hasil Alam berupa Bahan Bakar Minyak, tidak memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dengan pihak manapun sehingga Negara telah dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 52 UU RI Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Pasal 40 angka 7 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 300/PID.SUS-LH/2023/PT BNA, tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/PID.SUS-LH/2023/PT BNA tanggal, 31 Juli 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Nomor Reg. Perk.PDM- 13/LSK/04/2023, tanggal 22 Juni 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINUDDIN BIN ALM. HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Yang Melakukan Eksploitasi dan/atau Eksploitasi Tanpa Memiliki Perizinan



Berusaha Atau Kontrak Kerja Sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 52 UU RI Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Pasal 40 angka 7 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;**

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **ZAINUDDIN BIN ALM. HASAN** dengan hukuman pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan Denda Sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara Dikurangi selama terdakwa Menjalani Penahanan Sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Buah Tangki Penampung Berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak mentah;
 - 2 (dua) Buah Pipa Besi;
 - 2 (dua) Buah Drum Kosong;
 - 2 (dua) Buah Jerigen Kosong
 - 1 (satu) Buah Mesin Pompa Minyak;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk, tanggal 11 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainuddin Bin Alm. Hasan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainuddin Bin Alm. Hasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) Buah Tangki Penampung Berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak mentah;

Dirampas untuk Negara.

2. 2 (dua) Buah Pipa Besi;

3. 2 (dua) Buah Drum Kosong;

4. 2 (dua) Buah Jerigen Kosong

5. 1 (satu) Buah Mesin Pompa Minyak;

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.B/LH/2023/PN Lsk yang dibuat oleh Zulfikaruddin, S.H Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Negeri Lhoksukon Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Zulkifli Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Juli 2023 yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 25 Juli 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulkifli Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 14 Juli 2023, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dengan alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut diatas ,kami

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 300/PID.SUS-LH/2023/PT.BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena kami menganggap besar hukuman atau starchmath yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan yang kami ajukan sehingga dikhawatirkan nantinya tidak mempunyai makna efek jera terhadap terdakwa maupun bagi pelaku lainnya dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana yang dapat dikategorikan berbahaya dan merugikan perekonomian negara.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hanya mengenai besar hukuman atau starchmath yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu pidana badan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan denda Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dan kami memohon kepada Pengadilan Tinggi Aceh untuk memutuskan sebagaimana telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 52 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Pasal 40 angka 7 PERPUNomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah tangka penampung berukuran 1000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak mentah
 - 2 (dua) buah pipa besi
 - 1 (satu) buah drum kosong
 - 1 (satu) buah jerigen kosong
 - 1 (satu) buah mesin pompa minyak
(Dirampas untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari: berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Zainuddin Bin Alm. Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan eksplorasi adan ekplotasi tanpa memilikiperizinan berusaha atau kontrak kerja sama"** sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 40 angka 7 Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, sehingga oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tentang kesalahan Terdakwa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa di satu sisi Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon mengenai kesalahan Terdakwa, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat hanya mengenai kualifikasi tindak pidana yang didakwakan tersebut diatas yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha kontrak mempunyai kontra kerja sama;

Menimbang, bahwa di samping hal-hal dikemukakan di atas juga dengan merujuk kepada fakta-fakta lain, yaitu bahwa Terdakwa masih relatif berusia muda dan menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa pidana berikut ini adalah layak dan setimpal bagi Terdakwa serta tetap dapat memberikan efek jera baginya sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 300/PID.SUS-LH/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 40 Angka 7 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh Syamsul Qamar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H. Zulkifli, S.H.,M.H dan Irwan Efendi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Muharirsyah, S.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. H. Zulkifli, S.H.,M.H

d.t.o

2. Irwan Efendi, S.H., M.Hum

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Syamsul Qamar, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Muharirsyah, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI, S.H

NIP,196712071989031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)